

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
Área de Conocimiento de Ciencias Económicas y Empresariales
Centro Universitario Regional, Somoto



Carrera: Administración de Empresas

Componente: Electiva Estudiantil IV

Año: IV

Título del Trabajo: Seguridad Social para el Bienestar Social

Elaborado por:

-Karla Vanesa Blandón López

Docente o tutor: Lic. Berman Guzmán

Fecha: 09/04/26

Caso 1: El Dilema de la Informalidad Encubierta

Contexto: La empresa "Tech-Creative S.A." contrata a 10 diseñadores gráficos bajo la modalidad de "prestadores de servicios profesionales" (honorarios). Aunque tienen un horario fijo, usan el equipo de la oficina y reciben órdenes directas, la empresa no los ha dado de alta en la seguridad social para "ahorrar costos operativos".

El Incidente: Sofía, una de las diseñadoras, sufre una caída severa dentro de las oficinas mientras instalaba un banner para un evento. Requiere cirugía de emergencia y meses de rehabilitación. La empresa se niega a pagar los gastos médicos argumentando que ella "no es empleada en nómina".

Análisis legal

¿Existe una relación laboral real a pesar del contrato de honorarios? Justificar.

En este caso a simple vista se puede observar que debido a las condiciones de contrato de servicio profesionales la empresa no está en la obligación de cubrir los gastos médicos, pero sin embargo la trabajadora tiene un horario fijo, recibe órdenes directas y utiliza herramientas de la empresa entonces da a entender que trabaja como si fuese un trabajador más en nómina y este tipo de relación laboral se conoce como encubierta en lo cual la empresa sí está en la obligación de cubrir todos los gastos médicos, seguro social e indemnización.

Impacto en Bienestar

¿Como afecta esta falta de cobertura la percepción de seguridad del resto del equipo?

Puede afectar de manera negativa al ver que hay muy poca probabilidad de asistencia en la seguridad y el bienestar de los trabajadores que no están en

nómina, debido a que no hay una base que estipule el cumplimiento de seguros sociales que ayuden en el sistema de salud y economía del trabajador

Resolución.

Propón una estrategia para regularizar a los trabajadores minimizando el impacto financiero inmediato para la empresa.

La empresa debe actuar, pero no de forma gradual para no afectar tanto las finanzas sin embargo debe ser prioridad tener una estrategia que permita obtener un sistema de seguro social para empleados que estén fuera de nómina como también dentro de la nómina así evita riesgos de demandas y sobre todo mantiene la confianza y fidelidad de los trabajadores.

En este caso una de las estrategias propuesta sería:

- El reconocimiento progresivo formalizando los contratos laborales principalmente con los trabajadores permanentes así como también los que tienen más riesgo de antigüedad llevando un plan por fases en el que permita afiliar a primeros grupos y luego a otros de esta manera llegar a un acuerdo financiero con las instituciones correspondientes a través de ajustes en los presupuestos internos y reduciendo gastos para poder cubrir los gastos que requiere el seguro social sobre todo evitar contratos de servicios profesionales si se tiene una relación una relación laboral .

Caso 2: El Desafío de la Salud Mental y el Estrés Crónico

Contexto: En el "Contact Center Global", los índices de rotación han aumentado un 40% en el último año. Los empleados reportan cuadros de ansiedad severa, migrañas y trastornos del sueño debido a las jornadas extendidas y metas de ventas agresivas.

El Incidente: Varios empleados han solicitado bajas médicas por "estrés laboral", pero el sistema de seguridad social local es lento para reconocer las enfermedades mentales como enfermedades profesionales. El sindicato amenaza con una huelga si no se implementan medidas de bienestar.

Prevención.

Diseña un programa de bienestar laboral que complemente la seguridad social obligatoria.

El objetivo de este programa es con la finalidad de reducir el estrés laboral, mejorar la salud mental y disminuir la rotación del personal a través de propuesta de programas en atención psicológica gratuita.

Talleres sobre el manejo del estrés y la ansiedad como también líneas de Apoyo confidencial.

En la organización del trabajo se pueden implementar normas que reduzcas la jornada excesiva estableciendo metas reales no agresivas, y pausas durante la jornada laboral para evitar la sobre carga de trabajo.

El ambiente laboral también es un factor importante en donde se pueda implementar espacios de comunicación entre empleados y jefes así también programas de reconocimiento en el desempeño de los trabajadores también horarios flexibles y permisos para atención médica sin sanciones ya que a través de estos cambios se puede mejorar las condiciones laborales y la tensión del espacio, así como las condiciones en las que trabajan los empleados

Responsabilidad patronal.

Que rol debe jugar la empresa cuando el sistema público de salud no cubre adecuadamente las patologías mentales.

La empresa juega un rol fundamental ya que debida a la falta de eficiencia en el sistema público de seguro social la empresa como tal no puede ni debe desentenderse a través del área legal la empresa debe garantizar condiciones seguras de trabajo incluyendo la salud mental así también el cumplimiento de normativas laborales para evitar riesgos.

Por medio de la ética la empresa se ve obligada a proteger la dignidad y bienestar de trabajador priorizando la salud mental del personal actuando con responsabilidad.

De forma organizacional debe implementar políticas internas de salud mental y atender y validar la incapacidad por estrés laboral.